# LLIÇÓ 1
# INTRODUCCIÓ AL DRET

## 1. Què és el "dret"?

El filòsof anglès Thomas Hobbes, a la seva obra *Leviathan*, va escriure sobre la naturalesa humana:

> D'aquesta igualtat de capacitats sorgeix la igualtat en l'esperança d'assolir els nostres fins. I, per tant, si dos homes qualssevol desitgen un mateix bé social de què no poden gaudir ambdós, esdevenen enemics i, en el seu camí cap al fi (que és, principalment, la conservació pròpia, i de vegades, només la delectació), s'esforcen mútuament a destruir-se o subjugar-se [...]. Per això és palès que, durant el temps que els homes viuen sense un poder comú que els obligui a tots al respecte, estan en aquella condició que s'anomena *guerra*, i una guerra com de tot home contra tot home.

El raonament de Hobbes es fonamenta en la **teoria dels béns escassos** ("si dos homes qualssevol desitgen un mateix bé de què no poden gaudir ambdós") i en la naturalesa humana i l'instint de conservació ("esdevenen enemics i, en el seu camí cap al fi [...], s'esforcen mútuament a destruir-se o subjugar-se"). Aquesta combinació d'elements porta a un **estat permanent de guerra**.

**Com es pot solucionar això?** Amb el **contracte social**.

> I és, per consegüent, un precepte, o regla general de la raó, que tot home s'hagi d'esforçar per la pau, en el grau en què esperi obtenir-la, i que, quan no pugui obtenir-la, aleshores pot cercar i usar tota l'ajuda i els avantatges de la guerra, la regla de la qual conté, com a primera branca, la primera i fonamental llei de la naturalesa, que és cercar la pau i seguir-la; la segona, la suma del dret natural, que és defensar-nos per tots els mitjans que puguem. D'aquesta llei fonamental de la naturalesa, per la qual s'ordena als homes que s'esforcin per la pau, se'n deriva una segona llei: que un home estigui disposat, quan altres també ho estan tant com ell, a renunciar al seu dret a tot cosa en pro de la pau i defensa pròpia que consideri necessària, i s'acontenti amb tanta llibertat contra altres homes com consentiria a altres homes contra ell mateix.

En definitiva, el **dret** és l'eina per la qual les persones renuncien a fer efectiu mitjançant la violència allò que volen o desitgen (el que s'ha anomenat tradicionalment l'**autotutela**), a canvi de la pau (una societat civilitzada, regida per l'**heterotutela**). L'ordenament jurídic, en les societats constitucionals i democràtiques:

1. Reconeix un seguit de drets i llibertats fonamentals, que habitualment són reconeguts en unes normes anomenades **constitucions**.
2. Desplega els drets i llibertats fonamentals, i regula el contingut de les relacions de naturalesa social. En aquest grup trobarem la majoria de les **fonts del dret**.

## 2. El sistema constitucional espanyol i, en particular, les fonts del dret espanyol

L'**ordenament jurídic** és el conjunt organitzat i sistemàtic de normes jurídiques que regeixen una determinada comunitat o societat en un moment determinat.

### *2.1. La Constitució com a norma suprema de l'ordenament jurídic espanyol*

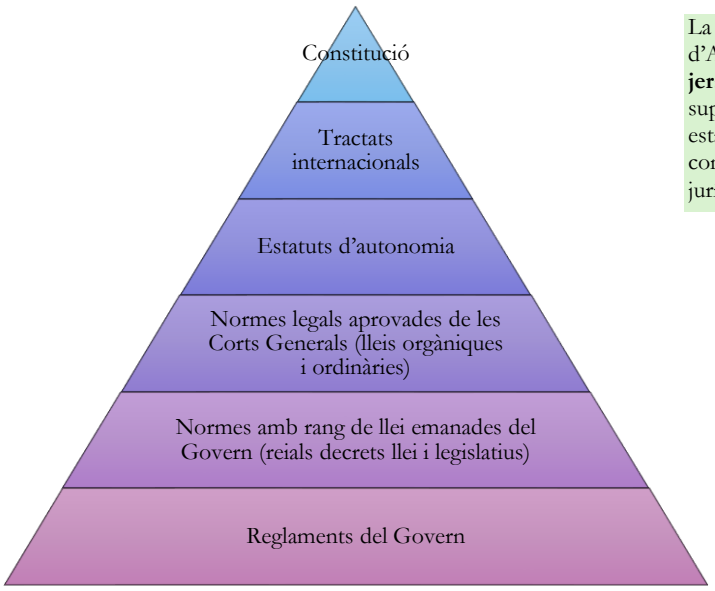
La **Constitució** és la norma suprema i fonamental de qualsevol ordenament jurídic constitucional. En el cas espanyol, trobem la Constitució Espanyola de 1978 (CE), una norma que es va aprovar en referèndum el 6 de desembre de 1978, sancionada pel rei Joan Carles I el 27 de desembre i publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) dos dies després.

La CE és la **norma suprema i fonamental de l'ordenament jurídic espanyol**. Això té les conseqüències següents:

1. La resta de normes de l'ordenament jurídic han de respectar la CE. Una norma contrària a la CE és inconstitucional. Amb un recurs o qüestió d'inconstitucionalitat previ, el Tribunal Constitucional (TC) pot declarar la nul·litat de la norma (inconstitucionalitat total) o dels articles infractors (inconstitucionalitat parcial).
2. La resta de normes han de ser interpretades de conformitat amb el contingut de la CE.
3. La reforma de la CE està subjecta a un procediment especial (títol X de la CE, art. 166-169).

L'article 9 CE reconeix els principis fonamentals següents:

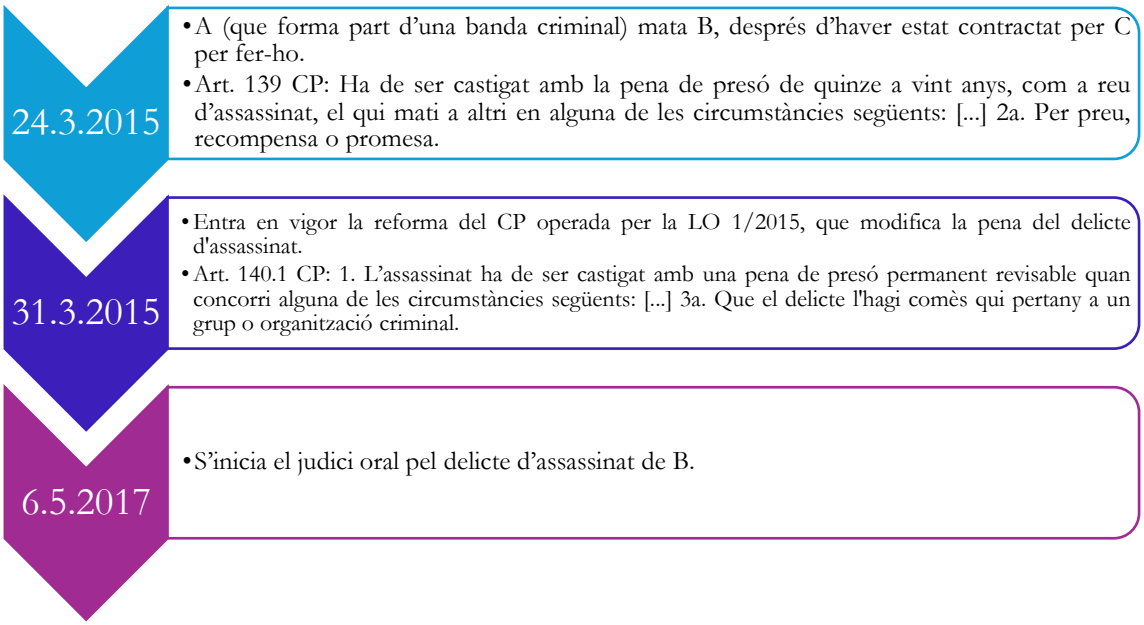
1. **Principi de legalitat:** tots els poders públics estan subjectes a la llei i han d'actuar sotmesos a l'imperi de la llei.
2. **Principi de jerarquia normativa:** les lleis superiors jeràrquicament prevalen sobre les lleis inferiors en casos de conflicte normatiu.




La relació entre els Estatuts d'Autonomia i la CE és dual: **jerarquia** (la CE com a norma suprema) i **competència** (els estatuts com a normes de connexió de dos subordenaments jurídics duals: estatal i CE).

3. **Principi de publicitat de les normes:** les normes, per tal de poder ser vinculants per a la ciutadania i els poders públics, han de ser consultables i, per tant, després de ser aprovades pel poder legislatiu, han de ser publicades en un mitjà que permeti, fefaentment, tenir-ne constància del contingut i l'aprovació: els butlletins (BOE) o diaris oficials (DOGC).
4. **Principi d'irretroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables o restrictives de drets individuals:** aquest principi es limita a dues classes de disposicions en concret:
    a. Les de naturalesa sancionadora (sancions de caràcter públic, incloses les de naturalesa penal) (p. ex. el Codi penal [CP], les normes reguladores de les sancions de trànsit).
    b. Les restrictives de drets individuals, interpretades en sentit estricte, és a dir, només aquelles que afecten els drets fonamentals (p. ex., el CP).

    Ara bé, les normes sancionadores o restrictives de drets fonamentals que siguin més favorables sí que s'han d'aplicar retroactivament a situacions prèvies a l'entrada en vigor. Vegem un exemple d'aquest principi:




**Qüestió per a debatre:** Quina seria la sanció que li correspondria a A?

5. **Principi de seguretat jurídica:** les lleis han de ser clares.
6. **Principi de responsabilitat dels poders públics:** els poders públics són responsables dels danys antijurídics (això vol dir que la persona administrada no té el

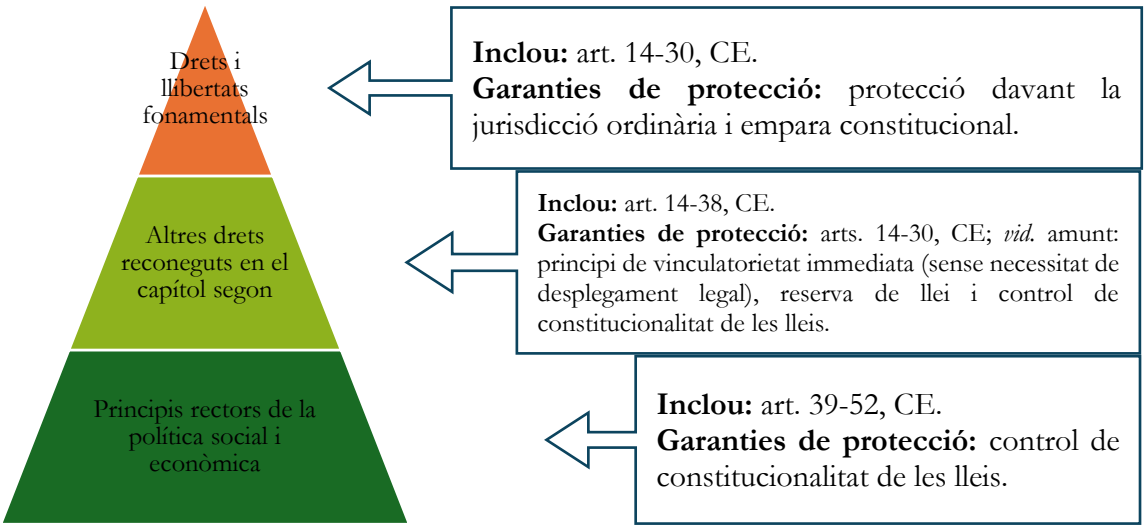
deure jurídic de suportar) conseqüència de les accions (conductes positives, un fer) o omissions (conductes negatives, un no fer).

7. **Principi d'interdicció de l'arbitrarietat:** els poders públics, en la seva actuació, s'han de subjectar a l'imperi de la llei (principi de legalitat) i les seves decisions hi han de ser conformes. Qualsevol actuació arbitrària té la consideració de desviació de poder i pot generar responsabilitat administrativa, però també penal (p. ex. delicte de prevaricació).

El títol I de la CE rep el títol "Dels drets i deures fonamentals" (art. 10-55) i se subdivideix en cinc capítols:

1. Capítol primer. "Dels espanyols i els estrangers" (art. 11-13).
2. Capítol segon. "Drets i llibertats" (art. 14-38); l'article 14 preveu el dret a la igualtat.
    a. Secció 1a. Dels drets fonamentals i de les llibertats públiques (art. 15-29): vida, integritat física i moral (15); llibertat ideològica, religiosa i de culte (16); llibertat (17); honor, intimitat i pròpia imatge (18); llibertat de circulació (19); llibertat d'expressió (20); reunió (21); associació (22); sufragi (23); tutela judicial efectiva (24); legalitat (25); prohibició dels tribunals d'excepció (26); educació (27); sindicació (28), i petició (29).
    b. Secció 2a. Dels drets i deures dels ciutadans (art. 30-38).
3. Capítol tercer. "Dels principis rectors de la política social i econòmica" (art. 39-52).
4. Capítol quart. "De les garanties de les llibertats i drets fonamentals" (art. 53-54).
5. Capítol cinquè. "De la suspensió dels drets i llibertats" (art. 55).

No tots els drets reconeguts en el títol I tenen la naturalesa de drets fonamentals, sinó que, a partir de la lectura de l'art. 53 de la CE, es pot establir una triple graduació dels drets reconeguts en la Constitució:



### *2.2. Les fonts del dret*

El concepte de **font del dret** admet una doble accepció. La primera és analitzar qui té el poder d'establir les normes (fonts materials) i la segona és com les persones competents (les fonts materials) estableixen les normes (fonts formals). D'aquesta manera, la importància del sistema de fonts rau, precisament, en el seu valor per atribuir a una norma el valor de norma jurídica i, per tant, constituir-les en disposicions imperatives, generals i imposables coercitivament.

En el dret civil català trobem que les fonts del dret són tres i, per tant, només aquestes tres:

> "Article 111-1. Dret civil de Catalunya
>
> 1. El dret civil de Catalunya és constituït per les disposicions d'aquest Codi, les altres lleis del Parlament en matèria de dret civil, els costums i els principis generals del dret propi.
>
> 2. El costum només regeix si no hi ha llei aplicable".

Per tal de dotar de coherència al sistema de fonts, és imprescindible l'existència d'un criteri jeràrquic que les ordeni per a resoldre qualsevol potencial antinòmia normativa o conflicte normatiu (què succeeix, per exemple, si un costum és contrari a la llei?).

Les lleis (les "disposicions d'aquest Codi" i "les altres lleis del Parlament en matèria de dret civil") són les normes jeràrquicament prevalents. Només, en absència d'aquestes, resultarà d'aplicació el costum, cas de què existeixi (art. 111-1.2). Als principis generals del dret se'ls hi dona una funció d'autointegració del dret civil de Catalunya, a fi i efecte d'evitar que una potencial llacuna normativa dins l'ordenament civil català sigui coberta per un dret aliè, un dret exterior, com és el dret espanyol. Així doncs, l'heterointegració és, sempre, l'últim recurs.

El concepte de **llei** pot ser entès de dues maneres distintes, però només una és font del dret:

1. **La *llei* com a font de dret (art. 111-1):** El legislador acull el concepte de *llei en sentit formal*, això és, la llei en sentit estricta adoptada pel Parlament de Catalunya, qui té la potestat legislativa (art. 55.2 EAC).
2. **La *llei* en sentit ampli (entre d'altres, arts. 111-4 i 5):** El legislador, aquí, acull el concepte de *llei en sentit material*, això és, les normes "amb rang de llei", com ara:
    a. La *llei en sentit formal.*
    b. Els **decrets legislatius** que són "normes amb rang de llei" dictades pel Govern de la Generalitat (poder *executiu*) com a conseqüència d'una "delegació legislativa [...] expressa" per part del Parlament "per mitjà d'una llei, per a una matèria concreta i amb la determinació d'un termini per a fer-ne ús" (apts. 1 i 2, art. 63 EAC). És a dir, que el **poder legislatiu delega una tasca que li és pròpia al poder executiu**. No obstant, està subjecta a límits materials, és a dir, hi ha matèries que no poden ser objecte de delegació en cap cas.

Els decrets legislatius no estan subjectes a una validació-aprovació per part del Parlament, atès que aquesta ja ve donada per la **llei de delegació**; però pot estar subjecte a un control legislatiu, sempre i quan ho estableixi la llei de delegació (art. 159 del Reglament del Parlament de Catalunya).

c. Els **decrets llei**, que són "disposicions legislatives" que es dicten en "cas d'una necessitat extraordinària i urgent", sense necessitat de delegació del Parlament. Un cop promulgats pel Govern han de ser **convalidats** pel Parlament en un termini de trenta dies. Si no es convaliden en termini o, directament, són refusats per la majoria del Parlament, es deroguen (art. 64 EAC).

d. Els Tractats Internacionals vàlidament celebrats i publicats oficialment a Espanya.

## 3. Dret públic i dret privat

### *3.1. Dret privat*

El dret privat és la branca de l'ordenament jurídic que té per objecte regular les relacions entre els particulars, com a subjectes iguals legalment entre si. El dret privat el componen:

1. El **dret civil**, que té com a epicentre la persona (física o jurídica), els drets reals, la família, les successions, les obligacions i els contractes entre no empresaris, i la responsabilitat per danys.
    a. Dret civil general o estatal: el que s'aplica en els territoris que no tenen dret civil propi (p. ex. Codi civil).
    b. Dret civil propi: el que s'aplica en els territoris amb competències en dret civil propi, com és el cas de Catalunya.
2. El **dret mercantil**, que regula de les relacions de naturalesa empresarial. Exemples: Codi de comerç, text refós de la Llei concursal, Llei cambiària i del xec.
3. El **dret laboral**, que regula els drets i obligacions de les parts (empresari i treballador) en els contractes de treball. Exemples: Estatut dels treballadors, Estatut del treballador autònom, Estatut del personal investigador en formació.
4. El **dret internacional privat**, que té per objecte determinar aspectes relatius a la resolució de controvèrsies entre particulars quan estan implicats països diferents. Exemple: Reglament (CE) 593/2008, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de juny de 2008, sobre la llei aplicable a les obligacions contractuals (Roma I).

Com a regla general, les normes de dret privat són **dispositives** (això és, conjunt de normes que permeten a les parts fixar el règim jurídic que s'aplicarà en la seva relació. En cas que algun aspecte quedi sense regular [llacuna], les normes de dret privat supletòries les completen). Un

reflex d'aquest principi és el que trobem en l'art. 1255 del Codi civil (CC), en seu de contractes: "Els contractants poden establir els pactes, les clàusules i les condicions que considerin convenients, sempre que no siguin contraris a les lleis, a la moral ni a l'ordre públic."

Si bé és cert que, sovint, les relacions entre particulars no es caracteritzen per la plena igualtat (empresari-treballador, professional-consumidor, gran empresa - petita empresa, etc.), això no implica que no es regeixin pel dret privat. Aquest fenomen comporta que s'aprovin normes protectores o tuïtives de naturalesa **imperativa** (això és, conjunt de normes que no permeten ser modificades mitjançant un contracte [tret que sigui per millorar la situació de la part contractual dèbil]. Qualsevol disposició contractual que hi estigui en contra és nul·la de ple dret i es té per no posada en el contracte) per garantir la protecció de la part contractant feble i evitar els abusos dels subjectes contractuals més preparats o amb més dotació de recursos econòmics.

### *3.2. Dret públic*

El dret públic és la branca de l'ordenament jurídic que té per objecte regular les relacions que existeixen entre els particulars (administrats) i l'Administració pública o el poder públic. La relació existent entre els subjectes és de diferència, no d'igualtat, ja que el poder públic pot emprar mesures de naturalesa coercitiva (embargaments, etc.). El **dret públic** està compost per:

1. El **dret administratiu**, que estableix les regles que regeixen les relacions entre els particulars administrats i l'Administració pública. Exemple: Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
2. El **dret constitucional**, encarregat del règim constitucional i polític de l'Estat.
3. El **dret penal**, encarregat de prevenir, i si escau, sancionar les conductes que atemptin contra béns jurídics especialment protegits. Exemple: CP.
4. El **dret processal**, que regula els procediments i drets de les parts que sotmeten les seves controvèrsies als jutjats i tribunals. Exemple: Llei d'enjudiciament civil, Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, Llei d'enjudiciament criminal, Llei reguladora de la jurisdicció social.
5. El **dret financer i tributari**, que regula les vies de captació d'ingressos i de realització de l'activitat econòmica de les administracions públiques. Exemple: Llei reguladora de les hisendes locals, Llei de l'impost de la renda de les persones físiques.
6. El **dret eclesiàstic**, regulador les relacions entre l'Estat i les diverses confessions religioses. Exemple: Concordat amb la Santa Seu.
7. El **dret internacional públic**, encarregat de la regulació dels drets i obligacions dels estats en les seves relacions entre ells. Exemple: Llei orgànica sobre privilegis i

immunitats dels estats estrangers, les organitzacions internacionals amb seu o oficina a Espanya i les conferències i reunions internacionals celebrades a Espanya.

El dret públic es caracteritza per:

1. La possibilitat dels poders públics d'emprar mesures coercitives pròpies de l'autotutela (potestat sancionadora).
2. La possibilitat de l'administració d'executar *iure proprio*, és a dir, sense necessitat d'un procediment judicial.
3. Les normes de dret públic són eminentment imperatives.
4. Les administracions poden exercir certes potestats públiques sense necessitat d'autorització judicial.

Convé destacar que les administracions públiques **poden intervenir en relacions de dret privat**:

1. **Contractes privats**, regulats a l'art. 26 de la Llei de contractes del sector públic.
2. **Contractes laborals** (també privats) amb personal laboral de l'Administració pública (p. ex. el professorat universitari no funcionari). Aquesta modalitat de contractació està prevista als arts. 2.1, 7, 11 i altres concordants del Reial decret legislatiu 5/2015, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

**Qüestions per a debatre**

**1. *Treballador/a o autònom/a?*** Quan acabeu el grau, què preferiríeu: ser treballadors/es d'una empresa o prestar serveis com a autònoms/es? Quins avantatges i riscos jurídics intuïu en cadascuna de les opcions?

**2. *Qui ha de respondre quan falla el software?*** Un error de programació provoca una pèrdua econòmica important a un client. Qui creieu que hauria de respondre: el/la programador/a que va escriure el codi, el/la responsable de l'equip, l'empresa o tothom?

**3. *"Ho diu el contracte": és un argument suficient?*** Si signeu un contracte de treball que diu que l'empresa pot acomiadar-vos sense cap causa, o que renuncieu a determinats drets, el simple fet d'haver-lo signat hauria de fer vàlida qualsevol clàusula?

**4. Programar per l'Administració Pública.** Si treballeu en una consultora tecnològica que desenvolupa software per a una administració, us sembla raonable que aquesta tingui poders que un client privat no tindria, com ara imposar determinades sancions? Per què?

**5. Tecnologia i drets fonamentals.** Imagineu que us encarreguen desenvolupar un sistema d'IA que selecciona persones candidates per a una feina, un sistema de reconeixement facial o una eina que modera continguts a una xarxa social. Ha de preocupar-se un/a enginyer/a informàtic pels drets fonamentals o això és només feina dels/de les juristes?